МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2026 оны 05 дугаар сарын 28 № 07/17 Улаанбаатар хот

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН
КОМАНДЛАГЧ, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ
Ж.БОЛД ТАНАА

Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын Дуурсах 3 дугаар багийн иргэн Д.Батдамба, түүний өмгөөлөгч Д.Пүрэвбаатар нараас Комисст хандаж гаргасан “Ардчилсан намаас Улсын Их Хуралд сонгогдсон нэр бүхий 3 гишүүний гомдлыг үндэслэн Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газраас прокурорын зөвшөөрөлгүйгээр иргэн миний гэрт нэгжлэг хийж, халдашгүй байх эрхэд халдсан” гэх гомдлын мөрөөр шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх албанаас “Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Цогтбаатараас гаргасан Ардчилсан намын дотоод сонгуулийн үеэр нэр бүхий хүмүүс их хэмжээний мөнгө тарааж, сонгуулийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн байж болзошгүй” гэх агуулгатай гомдлыг 2026 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газарт шилжүүлснээр тус гомдол, мэдээллийг 1064 дугаарт бүртгэн авчээ.

Дээрх гомдол, мэдээллийн дагуу Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газрын Мөрдөн шалгах тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Б.Жигмэдээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2026 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын Дуурсах 3 дугаар багт байрлах иргэн Д.Батдамбын эзэмшлийн орон байр болон тээврийн хэрэгсэлд нэгжлэгийн ажиллагаа явуулсан байна. Уг ажлын хэсэгт Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн ахлах дэслэгч Г.Эрдэнэбилэг, ахлах дэслэгч Э.Лундаажанцан, дэслэгч Ш.Бөхбат, Шүүх шинжилгээний хэлтсийн дэслэгч Ж.Тэмүүжин нар ажиллажээ.

2. Иргэн Д.Батдамба Комисст “2026 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр намайг гэртээ ирэх үед жижиг тэрэгнээс гурван хүн бууж ирээд “Цагдаагийн байгууллагаас явж байна” гэж танилцуулан, бичиг баримт шалгаж, цагдаагийн газар руу авч явсан. Улмаар намын дотоод сонгуультай холбоотой мөнгө тараасан гэх гомдлын дагуу шалгаж байна гэж тайлбарлан хоёр цаг гаруй хугацаанд саатуулсны дараа мөрдөн шалгах тасгийн ахлах мөрдөгч Б.Жигмэдээр ахлуулсан таван хүний бүрэлдэхүүнтэй баг манай орон байр болон гадна байрлуулсан тээврийн хэрэгсэлд нэгжлэг хийсэн. Нэгжлэг дуусах үед манай том охин ирж, ямар үндэслэлээр нэгжлэг хийж байгаа болон зөвшөөрлөө үзүүлэхийг шаардсан боловч “зөвшөөрөл одоо гарч байгаа, араас авчирна” гэж хариулсан бөгөөд албан ёсны зөвшөөрөл үзүүлээгүй” гэх тайлбарыг өгсөн.

3. Баянхонгор аймгийн Прокурорын газраас иргэн Д.Батдамбын эзэмшлийн орон байранд явуулсан нэгжлэгийн ажиллагаатай холбогдуулан шалгалт явуулахад тус аймгийн Цагдаагийн газар уг ажиллагааг хойшлуулшгүй тохиолдол гэж үзэн явуулсан боловч хуульд заасан үндэслэл, журмын шаардлагыг бүрэн хангаагүй, гэмт хэрэг үйлдсэн гэх нөхцөл байдал хангалттай тогтоогдоогүй байхад прокурорын урьдчилсан зөвшөөрөлгүйгээр мөрдөн

1500600039

шалгах ажиллагаа явуулсан болох нь тогтоогдсон байна. Мөн уг ажиллагааг хүчинтэйд тооцуулах тухай санал прокурорт гаргаж ирүүлсэн нь иргэний халдашгүй байх эрх, орон байрны халдашгүй байдлыг хамгаалахтай холбоотой хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэж дүгнэж, 2026 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн №12 дугаартай прокурорын тогтоолоор мөрдөгчийн нэгжлэг хийх мөрдөн шалгах ажиллагааг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгөх, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно. Иргэний хувийн болон гэр бүлийн нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална хэмээн баталгаажуулсан. Мөн хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцахаар хуульчилсан.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлд “Хүн бүр эрх чөлөөтэй, халдашгүй дархан байх эрхтэй” гэж, мөн пактын 17 дугаар зүйлд “Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдрал, орон байр, захидал харилцаанд дур мэдэн буюу хууль бусаар халдаж үл болно. Хүн бүр ийм халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрх”-ийг баталгаажуулсан. Мөн Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 16 дугаар зүйлд “Хүүхдийн хувийн амьдрал, гэр бүл, орон байр, захидал харилцаанд дур мэдэн буюу хууль бусаар халдаж үл болно” гэж заасан бөгөөд хүүхдийн хувийн халдашгүй байдлыг хамгаалах төрийн үүргийг тодорхойлсон.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлах, өмчлөх эрхэд нь халдахыг хориглоно” гэж, 1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Орон байр халдашгүй байна” гэж тус тус хуульчилсан бөгөөд мөн хуулийн 24.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт мөрдөгч нь эд мөрийн баримт, бичмэл нотлох баримт, эсхүл эрэн сурвалжилж байгаа хүн, эд зүйл байна гэх хангалттай үндэслэл тогтоогдсон тохиолдолд прокурорын зөвшөөрөлд заасан орон байр, бусад газар, хүний биед нэгжлэг хийхээр зохицуулсан байна. Эдгээр зохицуулалт нь мөрдөн шалгах ажиллагааг зөвхөн хуульд заасан үндэслэл, журмын хүрээнд хэрэгжүүлэх бөгөөд хүний эрх, эрх чөлөөнд халдаж буй аливаа ажиллагаа нь зайлшгүй, үндэслэлтэй, прокурорын хяналттай байх эрх зүйн шаардлагыг тогтоож байна.

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт “Цагдаагийн алба, алба хаагч нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаас гадна хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх зарчмыг баримтална” гэж заасан.

Иргэн Д.Батдамба гомдолдоо нэгжлэгийн ажиллагааны явцад тухайн орон байранд байсан жирэмсэн эмэгтэй болон 9 настай хүүхдийн хувийн хэрэглээний эд зүйл, гар утас, хичээлийн хэрэгсэл зэрэгт үзлэг, шалгалт хийсэн талаар дурдсан бөгөөд энэ нь гэмт хэрэгт холбогдсон эсэх нь тогтоогдоогүй, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч бус этгээд, тэр дундаа хүүхдийн хувийн халдашгүй байдал, нууцлал, аюулгүй байдлыг хүндэтгэх зарчимд нийцээгүй байж болзошгүй нөхцөл байдал үүсгэсэн байна.

Дээр дурдсан нөхцөл байдал, прокурорын тогтоол болон холбогдох хууль тогтоомжийн зохицуулалтаас үзэхэд Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газрын эрх бүхий албан тушаалтнууд прокурорын зөвшөөрөлгүйгээр, хуульд заасан үндэслэл, журмыг зөрчиж иргэний орон байранд нэгжлэг хийсэн нь иргэн Д.Батдамбын Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан орон байрны халдашгүй байх эрхийг зөрчсөн, хүний эрхэд хууль бусаар халдсан дур зоргын шинжтэй үйлдэл болох нь тогтоогдож байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсгийг үндэслэн дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Иргэн Д.Батдамбын орон байранд хууль бусаар нэгжлэг хийсэн ажиллагаатай холбоотой дотоод хяналт, шалгалт явуулж, Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газрын Мөрдөн шалгах тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Б.Жигмэд, Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн ахлах дэслэгч Г.Эрдэнэбилэг, ахлах дэслэгч Э.Лундаажанцан, дэслэгч Ш.Бөхбат нарт хуульд заасан хариуцлага тооцох;

2.Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахдаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хамгаалах зарчмыг баримтлан ажиллах, ямар ч тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтан бусад этгээдийн амаар өгсөн хууль бус шинжтэй шийдвэр, чиглэлийн дагуу ажиллахгүй байх талаар нийт албан хаагчдад үүрэг чиглэл хүргүүлэх ;

3.Цагдаагийн алба хаагчдад хүний халдашгүй чөлөөтэй байх, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хүүхдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах талаарх сургалт явуулж, үр дүнг тооцох;

Энэхүү шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД